

제 목 : 부실관리 및 채권보전조치 검토 소출

처분대상자 : ① GGG
(관련인) ② BBB
③ BBA

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 불 문

위 관련인은 '17.12.28. BBBB지점에서 (주)BBBB(대표이사 ◆◆◆)에 대한 부실관리 및 채권보전조치 업무를 담당하였습니다.

보증기업의 대표자가 사망한 경우는 「신용보증부실관리요령」 제3조(부실사유)제1항 제13호 및 「부실관리 및 채권보전에 관한 업무지도」('16.12.30)에 따라 신용상태가 크게 악화되어 영업절장이 부실처리가 필요하다고 인정한 때로,

해당 내용에 대한 당해 기업의 소명절차를 거친 후 검토결과 부실사유에 해당될 경우 부실처리 또는 부실유보를, 부실사유에 해당되지 않을 경우 관련 검토내용을 영업절장의 결재를 받아 처리하여야 합니다.

그런데 관련인은 '17.12.28. 신용관리정보통보를 통해 (주)BBBB의 대표이사 ◆◆◆이 사망한 사실을 인지하고도 정상영업 또는 부실처리 여부에 대한 검토를 누락하였고, ◆◆◆ 소유 ①,②부동산이 '18.02.14. ③부동산이 '18.02.19. 타인에게 소유권 이전된 이후인 '18.07.13. 국세체납에 따른 신용관리정보등록을 사유로 부실 처리하여 구상권행사에 장애를 초래하였습니다.

√ 관련 부동산 : ①대전광역시 BBB동 ▼▼동 00-0 X호(신보 가처분)
②대전광역시 BBB동 ▼▼동 00-0 Y호(신보 가처분)
③대전광역시 AAA동 ►►동 000 Z호(신보 가처분 포기)

√ 장애 초래금액 : ①18백만원{210백만원(매매가격) - 192백만원(선순위근저당권)}
②38백만원{230백만원(매매가격) - 192백만원(선순위근저당권)}
③50백만원{150백만원(참고가격) - 100백만원(선순위근저당권)}

√ 일자별 경과내용

- '17.12.28. 신용관리정보 통보(대표이사 ◆◆◆ 사망)
- '18.01.29. ③부동산 상속인 처(▷▷▷)에게 소유권이전
- '18.02.14. ①,②부동산 상속인 처에게 소유권이전 및 타인에게 소유권이전
- '18.02.19. ③부동산 타인에게 소유권이전
- '18.03.07. 상속인 처 법인 대표이사로 취임

- '18.07.13. 보증부실처리(신용관리정보등록)
- '18.07.20. ③부동산 신보 가치분 포기
- '18.07.31. ①,②부동산 신보 가치분 신청('18.08.16. 가치분 결정)

이에 대하여 관련인은 '17.12.19. 채권기관을 통해 대표이사의 사망 사실을 인지한 후, 대표이사의 처 및 친척과의 수차에 걸친 연달 과정에서 동사의 경영권을 승계하고자 하는 의지를 확인하였고, ③번 부동산에 대한 권리침해('17.12.29. ~ '18.01.23.)사실을 인지하고 해제로록 하는 등 기업 정상화를 위해 노력하였으며,

아울러 상속인 ◀◀◀(자녀)가 '18.01.24. 취득한 재산에 대하여 채권보전조치하여 구상실익 있는 점과 ①,②번 부동산의 사해행위 수익자와도 연달 활동중에 있어 구상권 대부분 회수 가능성이 있는 점을 감안하여 줄 것과 감사지적의 근거가 되고 있는 「부실관리 및 채권보전에 관한 업무지도」가 일반 시행문으로서 현재 효력이 있는지에 대해 검토를 요청하였습니다.

판단컨대 「부실관리 및 채권보전에 관한 업무지도」는 「신용보증부실관리요령」 및 「부실관리 및 채권보전 업무처리기준」의 제·개정내용을 반영하여 시행된 문서로 해당 회계연도 말까지만 효력 유지되는 일반문서가 아닌 상기 요령 및 기준을 개정할 때 효력이 자동 상실되는 문서(업무처리방법의 해설 문서)인 바, 현재 효력을 유지중에 있습니다.

따라서 동 요령 및 업무지도에 따라 대표이사가 사망한 경우는 부실처리 여부에 대한 영업정장의 판단이 필요한 경우일에도 이에 대한 검토가 없었고, 상속인이 취득한 부동산의 임대차내역 등 실익 산정을 위한 선순위 관리관계가 명확하지 않아 구상실익 불분명하며, 사해행위 관련 수익자와의 협의 또한 현재 결렬되어 구상권 대부분이 회수 가능성 있다는 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

다만 현행 「신용보증부실관리요령」 제3조(부실사유)제4항에서는 한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」에 따른 공공정보의 등록사유가 발생한 때를 부실사유로 보고 있으나, 사망자 정보는 부실사유에서 제외하고 있고,

한편 동 요령 제3조(부실사유)제13항에서는 신용상태가 크게 악화되어 영업정장이 부실처리가 필요하다고 인정한 때를 부실사유로 보고 있으며, 「부실관리 및 채권 보전에 관한 업무지도」(재기 5054-2159, '16.12.30.)에서 사망의 경우 부실사유에 해당되는지에 대하여 영업정장의 판단을 필요로 하고 있어 업무처리에 혼선을 일으킬 여지가 있는 점을 감안할 수 있고,

당초 업체 담당 관련인 ◻◻◻은 신입 발령받아 '16.01.18. 해당지점에 부임한 직원으로서 관련 업무경험이 대체로 부족하여 관련인 ◻◻◻의 지도와 관리감독에 의존해야 하는 상황이었던 점, '18.02.01. 변경된 업체 담당 관련인 ◻◻◻은 해당업체를 계속 관리하던 관련인 ◻◻◻의 판단하에 업무를 진행할 수 밖에 없던 점은 감안할 수 있습니다.

따라서 관련인 ◻◻◻은 신용관리정보(대표자 사망) 통보 받았음에도 부실관리 및 채권보전조치에 대한 검토를 소홀히 한 상태에서 채무관계자 소유부동산이 타인에게 소유권이전되어30백만원 이상의 손실이 예상되는 책임을 얹히 물어야 하나, 감안사항을 고려하여 「주의」 처분하고,

당초 업체 담당 관련인 ㉠㉠㉠과 변경된 업체 담당 관련인㉡㉡㉡은 상기 갈안사항을 고려하여 각각 「주의」 및 「불문」 처분합니다.